النظام الموحد لصناديق تعاون المحامين في فروع نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية

الصادر بقرار المؤتمر العام رقم ٧ تاريخ ٣ آب ١٩٧٤

العام	المؤتمر		بقرارات		والمعدل
١٩٧٩	آب	٣٠	تاريخ	٢٣	رقم
١٩٨٠	أيلول	٢٥	تاريخ	٢٤	رقم
١٩٨٠	أيلول	٢٥	تاريخ	٢٥	رقم
١٩٨٢	أيلول	٨	تاريخ	٢٥	رقم
١٩٨٨	حزيران	٢٢	تاريخ	٢	رقم
١٩٩٦	نيسان	٢٥	تاريخ	٢٦	رقم
٢٠٠٠	حزيران	٨	تاريخ	٢	رقم
٢٠٠٣	أيار	١٨	تاريخ	٣	رقم

النظام الموحد لصناديق تعاون المحامين

وبقرار المؤتمر العام الاستثنائي رقم /٤/ تاريخ ٢٠١٣/١٠/٣٠

والمصدق بقرار السيد وزير العدل رقم /٣٥٨/ تاريخ ٢٠١٤/٢/٤

مادة /١/

ينشأ لمحامي كل فرع صندوق يدعى (صندوق التعاون) يضم حكماً المحامين المسجلين في الفرع.

مادة /٢/

يهدف الصندوق لتعزيز روح الألفة والتعاون بين محامي الفرع، ويسعى لتحقيق هذا الهدف عن طريق تأمين الخدمات التالية أو بعضها لمحامي الفرع:

أ- تأمين مداخيل شهرية أو سنوية.

ب- تسديد الرسوم النقابية.

ج- تسديد الضرائب والرسوم المترتبة بسبب ممارسته المهنة.

د - إنشاء مشاريع لصالح صندوق التعاون دون الإخلال بقانون تنظيم المهنة وقانون تقاعد المحامين.

النظام الموحد لصناديق تعاون المحامين

هـ- تأمين الخدمات التي لا تتعارض مع مهام واختصاصات الصناديق الأخرى التي يستفيد منها المحامون.

مادة /٣/

تتألف موارد الصندوق من:

أ- الاشتراك السنوي.

ب- حصة الصندوق من الأتعاب المحددة بهذا النظام.

ج- حصة الصندوق من الأتعاب المحكوم بها.

الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner

د - رسوم التصديق على عقود الشركات.

هـ- أرباح المطبوعات والنشرات.

و- ما يخصص للصندوق من موازنة الفرع.

ز- الإعانات والتبرعات والوصايا والهبات والموارد المشروعة الأخرى.

ح- عائدات المشاريع التي يقدمها الصندوق.

ط- ريع استثمار أموال الصندوق.

مادة / ٤ /

تحدد طرق تحصيل الموارد المبينة في المادة الثالثة كما يلي:

أ- ٥٠٪ خمسون بالمائة من مجموع الحد الأدنى لوكالات المحامي مهما بلغ، وكامل النسبة من الحد الأدنى المحددة لصندوق التعاون من وكالات القطاع العام والتعاوني و المشترك.

النظام الموحد لصناديق تعاون المحامين

ب- ١٠٪ عشرة بالمائة من رواتب وتعويضات المحامين المتعاقدين مع القطاع العام والمشترك والتعاوني، ومن رواتب المحامين الوكلاء والمحامين المشاورين القانونيين في القطاعين العام والخاص والجهات الأجنبية وأية جهة أخرى تحت أية تسمية كانت هذه التعويضات والرواتب دورية أو غير دورية.

ج- ٥٠٪ خمسون بالمائة من الحد الأدنى المبين بالجدول لقاء تنظيم العقود المنصوص عليها في المادة /١٠٩/ من القانون.

د- ٢٠٪ عشرون بالمائة من أجور وتعويضات وكلاء التفليسة والمصفين والحراس

الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner

القضائيين والمحكمين والخبراء من المحامين حين قبضهم لهذه الأتعاب.

ويتوجب على المحامي من المذكورين إعلام مجلس الفرع بذلك خلال شهر من تاريخ قبوله المهمة، تحت طائلة تطبيق أحكام الفقرة /د/ من المادة /٩/ من هذا النظام بحقه.

هـ- ٢٥٪ خمسة وعشرون بالمائة من كامل أتعاب الدعاوى الجماعية التالية:

١. الدعوى التي تقيمها نقابة اتحاد مهني أو اتحاد عمال المحافظة أو الاتحاد العام للتقاضي عن أعضائه في حال تجاوزهم خمسة عشر عضواً سواء أكان التقاضي أمام القضاء أو عن طريق التحكيم وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة /١٨/ من المرسوم التشريعي رقم /٨٤/ تاريخ ١٩٦٨/٦/٢٢ وتعديلاته.

٢. الدعوى التي يقيمها شاغلو البناء في حال تجاوزهم خمسة عشر شخصا للتقاضي أمام القضاء على ضوء أحكام المواد ٨١٧ / ٨١٨ / ٨١٩ / ٨٢٠ / ٨٢١ / ٨٢٢ من القانون المدني.

النظام الموحد لصناديق تعاون المحامين

٣. تعتبر الدعوى جماعية إذا أقيمت بأسماء عدد أقل أو نيابة عنهم إذا كان السبب والمدعى عليه واحداً والموضوع متماثلاً عندما يظهر لمجلس الفرع خلال مدة سنة تبدأ من تاريخ إقامة الدعوى الأولى، إن كان عدد المدعين في الأصل يزيد عن خمسة عشر مدعياً وكان باستطاعة المحامي رفعها باستدعاء واحد إلا أنه قام بتجزئتها تهرباً من تطبيق النص.

٤. تسري أحكام الفقرات (١و٢و٣) على الدعاوى التي يقيمها أصحاب العلاقة مباشرة ومن ثم يقومون بتوكيل محام بها بعد إقامتها. ويعود لمجلس الفرع تحديد ما إذا كانت الدعوى غير جماعية بناءً على طلب يتقدم به المحامي الوكيل أصولاً.

الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner

و- ٥٠,٠٠٠ خمسون ألف ليرة سورية يتم استيفاؤها عند تنظيم أي وكالة شركة غير سورية أو عند تصديق أي صورة عن الوكالة.

ز- ١٥٪ خمسة عشرة بالمائة من التعويضات الدورية التي يتقاضاها المحامي من الشركات غير السورية. أو ٢٥٪ خمس وعشرون بالمائة من أتعاب الدعوى.

ويخضع تقدير هذه الأجور إلى مجلس الفرع بعد الاستئناس بالعقد الموقع بين المحامي والشركة

مادة / ٥ /

أ- يستوفي الصندوق كامل الحد الأدنى للأتعاب التي يحددها المؤتمر العام عن كل وكالة أو صورة عنها وحين توثيق العقود.

ب- يستوفي الصندوق النسبة المحددة من صافي الأتعاب لوكلاء القطاعين العام والمشترك والمشاورين الحقوقيين وفقاً لصور عقودهم المبرزة للصندوق.

النظام الموحد لصناديق تعاون المحامين

ح- يستوفي الصندوق /٢٠٪/ عشرين بالمائة من أجور وتعويضات وكلاء التفليسة والمصفين والحراس القضائيين والمحكمين والخبراء من المحامين حين قبضهم لهذه الأتعاب.

د- إن الوكالات التي يجري تنظيمها أو استخراج صور عنها خارج مكتب تصديق الوكالات يلتزم المحامي الوكيل، بأن يودع الصندوق كامل الحد الأدنى للأتعاب.

هـ- يعفى من إيداع الحد الأدنى للأتعاب ومن دفع حصة الصندوق المحامي عند توكيله من قبل أصوله وفروعه وزوجه وآخوته وأخواته وأي زميل من زملائه في دعاوى ذلك الزميل الشخصية.

الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner

و- يودع المحامي الوكيل الحد الأدنى لأتعاب صندوق التعاون حين تنظيم الوكالة أو إخراج صورة عنها، ويحق للمحامي الوكيل إذا كان من فرع آخر استعادة حصته عند الطلب.

مادة /٦/

أ- يدير الصندوق لجنة مؤلفة من سبعة محامين أساتذة يختارهم مجلس الفرع لمدة سنة قابلة للتجديد.

ب. يحق لمجلس الفرع تعيين لجان فرعية أو مندوبين في المراكز التابعة له لتسيير أعمال الصندوق تحت إشراف لجنة الصندوق.

مادة /٧/

أ- يمثل الصندوق رئيس الفرع أو من ينوب عنه قانونياً.

النظام الموحد لصناديق تعاون المحامين

ب- يشرف مجلس الفرع على اللجان وهو المرجع الوحيد للتظلم من قراراتها وأعمالها وله حق المصادقة على هذه القرارات أو إلغائها أو تعديلها بقرار مبرم.

ت- يشترط لقبول التظلم تقديمه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان قرار اللجنة في مقر فرع نقابة المحامين المختص.

مادة /٨/

مع مراعاة أحكام قانون تقاعد المحامين يستفيد من خدمات الصندوق المحامي المسجل في الفرع إذا توافرت فيه الشروط التالية:

الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

أ- أن يكون مسدداً لالتزاماته المالية تجاه مؤسسات الفرع والنقابة وخزانة التقاعد والصناديق التابعة لها .

١) بنصف حصة بعد انقضاء عام على تاريخ ممارسته المهنة قبل إتمامه الثلاثين من العمر، وبحصة كاملة اعتباراً من قرار انتقاله إلى جدول الأساتذة.

٢) نصف حصة بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ انتسابه للمهنة لمن تجاوز الثلاثين ولم يتم الأربعين من العمر، وبحصة كاملة بعد انقضاء أربع سنوات لانتسابه للمهنة.

٣) نصف حصة بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ انتسابه للمهنة لمن تجاوز الأربعين من العمر وبحصة كاملة بعد انقضاء ست سنوات على انتسابه للمهنة.

ب- ١) أن يكون من المحامين العاملين في المهنة بصورة فعلية، إلا إذا كان سبب الانقطاع يعود لقوة قاهرة أو مرض.

النظام الموحد لصناديق تعاون المحامين

٢) أن يكون اعتماده في معاشه على موارد المهنة بشكل رئيسي.

٣) أن لا يكون قد غاب عن منطقة الفرع أو عن عمله أكثر من ثلاثة أشهر من السنة.

٤) أن يكون له مكتب مستقل ومعتمد من قبل مجلس الفرع.

مادة /٩/

أ- يحرم من الاستفادة من خدمات الصندوق بقرار من مجلس الفرع تلقائياً أو بناءً على اقتراح من لجنة الصندوق المحامي الذي:

أ- يمتنع عن طلب الحكم بالأتعاب.

ب- يخالف أحكام المادة الخامسة من هذا النظام.

ت- يحكم بعقوبة مسلكية مانعة لمزاولة المهنة وخلال مدة المنع على أن لا تقل مدة الحرمان عن شهر.

ث- يقصد الإضرار بأموال الصندوق أو يفوت الحقوق عليه، ويدخل في هذا المفهوم كل محام يتهرب بأية وسيلة كانت من دفع النسب المقررة في هذا النظام.

د- يدعى إلى الخدمتين الإلزامية والاحتياطية بعد مرور ستة أشهر على التحاقه بها.

٢- يترك لمجلس الفرع تحديد مدة الحرمان في الحالات أ،ب،د على أن لا تزيد عن ستة أشهر وتضاعف في حالة التكرار فضلاً عن تحصيل حقوق الصندوق موضوع المخالفة.



لرئيس الفرع أن يعتبر كل مخالفة لأحكام هذا النظام إخلالاً بواجبات المهنة تستوجب العقوبات التأديبية.

مادة / ١٠ /

أ- لا يجوز للمحامي الاستفادة من خدمات أكثر من صندوق تعاوني واحد.

ب- إذا انتخب المحامي نقيباً أو عضواً في مجلس النقابة واتخذ له مكتباً آخر بدمشق وفق أحكام المادة /٦٣/ من قانون المحاماة يحق له الاستفادة من خدمات صندوق التعاون في فرعه فقط خلال مدة عضويته.

الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner

مادة /١١/

لا تحسب مدة الخدمة الإلزامية والاحتياطية في حدود تطبيق الفقرة /ب/ من المادة /٨/ من هذا النظام.

مادة /١٢/

أ- يتم تنفيذ أهداف الصندوق المنوه عنها في المادة الثانية من هذا النظام وفق برنامج يضعه مجلس الفرع دون التقيد بالتسلسل الوارد فيها.

على أن يسدد الصندوق الرسوم السنوية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من بدء السنة المالية وفي حال تأخر تصديق الموازنات من المؤتمر العام، تدفع الرسوم ضمن المدة المذكورة وفق موازنات السنة السابقة ويتم تصفيتها خلال شهرين من تاريخ تصديق المؤتمر العام للموازنات.

ب- يوزع صافي حصة الصندوق بعد رفع احتياط بنسبة /١٠٪/ عشرة بالمائة منها

على مجموع المحامين الأساتذة المستفيدين بالتساوي مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من هذا النظام وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر.

مادة /١٣/

يستمر صرف حصة المحامي المتوفى المستفيد من الإيراد المحدد بالفقرة /ب/ من المادة السابقة لأفراد أسرته المقيمين معه وعلى نفقته لمدة سنتين من تاريخ الوفاة.

مادة /١٤/

يتولى مجلس الفرع إعداد موازنة الصندوق للسنة المالية المقبلة وعرضها على الهيئة العامة لإقرارها ويقوم المجلس بتنظيم الحساب الختامي في نهاية كل دورة

الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner

مالية ووضع التقرير السنوي عن نشاط الصندوق لعرضهما على الهيئة العامة وإقرارهما.

مادة /١٥/

لمجلس الفرع بعد موافقة الهيئة العامة صرف المبالغ الاحتياطية المجمدة أو جزء منها لتحقيق عمل يعود ريعه لمصلحة الصندوق.

مادة /١٦/

للحقوق المترتبة للمحامي بموجب هذا النظام صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها لأحد ويمنع حجزها إلا في الأحوال المقررة في المادة /٢٤/ من قانون التقاعد.

مادة /١٧/

تتمتع قيود الصندوق بمبدأ السرية المطلقة ويحظر على الغير الاطلاع عليها ولا يجوز للمحامي المستفيد سوى الاطلاع على الحساب الخاص به.



مادة /١٨/

أ- يستمر المحامون الذين كانوا يستفيدون من الأنظمة التعاونية السابقة بتاريخ إقرار هذا النظام من الاستفادة من خدمات هذا الصندوق، وتعتبر شروط الاستفادة منه متوافرة فيهم حكماً على أن لا يؤدي ذلك إلى زيادة في الحصة التي كانت مقررة لهم في تلك الأنظمة.

ب- تلغى أحكام الأنظمة التعاونية السابقة تحت أية تسمية.

مادة /١٩/

يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ تصديقه أصولاً.

الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner